

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية

الجمعية الوطنية المسماة
منتدى البحر الأبيض المتوسط
" للبيئة "

قرار الاعتماد الصادر بتاريخ 2017/02/21 تحت رقم 04

القانون الأساسي

لمصادق عليه من طرف الجمعية العامة المنعقدة ببئر توتة يوم 2016/07/28



المادة 01 : يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه، جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012، و لهذا القانون الأساسي

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام عامة

التسمية . الموضوع . الهدف . المقر . مدة عمل الجمعية ومداه

المادة 02 : تسمى الجمعية " منتدى البحر الأبيض المتوسط للبيئة".

المادة 03 : جمعية منتدى البحر الأبيض المتوسط للبيئة هي جمعية ذات نشاط بيئي و تحسيسي و إجتماعي و تطوعي، يشترك المؤسسون المنخرطون في تسخير معارفهم و وسائلهم بصفة تطوعية و لغرض غير مريح من أجل ترقية نشاطها و تشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت و القيم الوطنية و دون المساس بالنظام و الآداب العامة و أحكام القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 04 : تهدف الجمعية أساسا إلى :

. العمل على حماية الحق في بيئة سليمة .

. خلق الإهتمام و الوعي الجماهيري بشؤون البيئة و توعية المواطنين بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية.

. التنسيق و التعاون مع مختلف الوزارات و الجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي و مع الجمعيات البيئية غير

الحكومية و المنظمات الدولية في مجال تبادل الخبرات و القيام بالنشاطات المشتركة في مجال حماية البيئة.

. التعاون و التنسيق مع الإعلام المرئي و المقروء و المسموع لتنظيم حملات توسيع العمل التطوعي البيئي و نشر

الثقافة البيئية في أوساط كل الشرائح الاجتماعية .

. المساهمة في معالجة مشكلة تدهور البيئة وذلك في إطار التنمية المستدامة.

. تنظيم ملتقيات و تظاهرات وطنية و دولية لدراسة مشاكل البيئة .

. حماية المجالات المحمية و المساحات الخضراء في إطار التنمية المستدامة.

. العمل على تشجيع إستغلال الطاقات المتجددة .

. تنظيم حملات تحسيسية بخصوص الأخطار الكبرى و الكوارث الطبيعية.

.وضع برامج من اجل تسير النفايات ومراقبتها .

. المساهمة في برامج تهيئة الإقليم و تنظيمه في إطار التنمية المستدامة.

. تساهم الجمعية في مجال حماية البيئة و تحسين الإطار المعيشي في عمل الهيئات العمومية بخصوص حماية الماء

و الهواء و الجو و الأرض و باطن الأرض و الفضاءات الطبيعية و العمران و مكافحة التلوث و ذلك بالمساعدة و إبداء الرأي و المشاركة و وفق التشريع المعمول به.

و تتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.

المادة 05 : يكون مقر الجمعية بعين طاية الجزائر(شارع الشهداء)، و مع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة .

المادة 06 : مدة الجمعية هي غير محددة المدة.

المادة 07 : تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية و الأهلية القانونية و هي تمارس نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني .

المادة 08 : يسمح للجمعية بإصدار و نشر نشریات و مجلات و وثائق إعلامية و مطويات لها علاقة بهدفها في ظل إحترام الدستور و القيم و الثوابت الوطنية و القوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.

الفصل الثاني

شروط و كفاءات إنضمام و إنسحاب الأعضاء و واجباتهم و حقوقهم

المادة 09 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء ناشطين و أعضاء شرفيين.

تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناءا على إقتراح مكتب الجمعية.

المادة 10 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 4 من القانون رقم

12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية :

. الكفالة و المعرفة في مجال البيئة و الانضباط و الإلتزام بالأهداف المرسومة من طرف الجمعية.

المادة 11 : يتم الإنضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، و يقبله مكتب الجمعية.

المادة 12 : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية :

. الإستقالة المقدمة كتابيا.

. الوفاة .

. عدم دفع الاشتراكات لمدة سنتين.

. إرتكاب أخطاء مخالفة التشريع الداخلي للجمعية و ممارسة أي نشاط يخالف الأهداف الجوهرية للجمعية .

. حل الجمعية .

المادة 13 : كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة

. إستفاء الاشتراكات .

. إثبات النشاط في الجمعية و الإنضباط في الحضور للإجتماعات المنعقدة .

الباب الثاني

تنظيم و سير أجهزة الجمعية

المادة 14 : تضم الجمعية العامة ممثلي الولايات، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية، تعين كل ولاية 01 واحد

مندوب، و يتم تعيين المندوبين عن طريق الإنتخاب.

المادة 15 : المدة الإنتخابية للجمعية العامة هي 05 خمسة سنوات.

المادة 16 : تتكفل الجمعية العامة بما يلي :

. الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، و الوضعية الأدبية للجمعية.

. المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية بالإضافة إلى تعديلاتها.

. القيام بإنتخاب المكتب التنفيذي وكذا تجديده.

. المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هيكل الجمعية و تمثيلها المحلي.

. قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، و بعد التحقق من عدم تنافيتها مع الأهداف المسطرة

للجمعية.

. الموافقة على إنشاء أجهزة إستشارية، ومتابعة الموافقة على إقتناء العقارات.

. دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الإنضمام إلى الجمعية.

. البث النهائي في قضايا الإنضباط.

. تحديد مبلغ الإشتراكات السنوية.

المادة 17 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل في السنة، تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من كل أعضاء المكتب أو بطلب من أعضائها بنصاب $3/2$ ثلثين و في هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب للرئيس محل رئيس الجمعية.

المادة 18 : تستدعي الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون، و تسجل الإستدعاءات في سجل المداولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 15 يوما.

المادة 19 : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا بحضور $3/2$ ثلثين من أعضائها، و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما، عندها يمكن للجمعية العامة المداومة مهما كان عدد حضور أعضائها.

المادة 20 : تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة 50 % + 1 من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الإجتماع، و في حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.

يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط.

المادة 21 : لا يشارك في التصويت و لا ينتخب عليه عل مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي إشتراكاته.

المادة 22 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات، و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع.

المادة 23 : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية.

. لجنة التنظيم : تنظيم الإجماعات و متابعة ملفات المنخرطين و متابعة و إعداد البنك المعلوماتي الخاص
نصوص تشريعية و تنظيمية و قرارات الجمعية.
. لجنة البرامج و الأنشطة الخاصة بالبيئة عامة و الصحة : تنظيم و إعداد البرامج الدراسية و التكوينية و
البحث العلمي و تبادل الخبرات مع المنظمات و الجمعيات في المسائل البيئية.
. لجنة الموارد المالية و الوسائل العامة : تحضير الميزانية السنوية و عرضها للجمعية العامة للمصادقة.
. لجنة الإتصال و العلاقات الخارجية : إعداد البرامج و التنسيق في علاقات الجمعية مع الجمعيات و المنظمات
و الإدارات المهتمة بموضوع البيئة.
تتشكل كل لجنة من : 05 إلى 07 أعضاء .

تنتخب كل لجنة رئيسها و مقرها، و تحدد نظامها الداخلي، و تجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من
الأغلبية المطلقة 50 % + 1 من أعضائها.

الفصل الثاني

الهيئة التنفيذية

المادة 24 : يقود الجمعية و يديرها مكتب متكون من :

- . رئيس
- . أمين عام
- . أمين عام مساعد
- . أمين المال
- . امين المال مساعد
- . نائب رئيس أول
- . نائب رئيس ثاني
- . 04 الأعضاء.

المادة 25 : يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه،
لمدة 05 سنوات، و قابلة للتجديد 03 مرات على الأكثر .

المادة 26 : يكلف المكتب بما يلي :

- . يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي، و السهر على إحترامها.
- . تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
- . تسيير ممتلكات الجمعية.
- . تحديد الاختصاصات لكل نائب و مهام المساعدين.
- . إعداد مشروع النظام الداخلي.
- . إقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- . ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
- . إقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
- . دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
- . إعداد برامج عمل الجمعية.
- . بالإضافة إلى ذلك فهو مكلف بالعلاقات مع الأسرة الإعلامية المرئية و المكتوبة و المقروءة.

المادة 27 : يجتمع المكتب على الأقل مرة 01 واحدة في الشهر، بدعوى من رئيسه، و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من 3/2 ثلثي أعضائه.

المادة 28 : لا تصح إجتماعات المكتب إلا بحضور 3/2 ثلثي أعضائه، و يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية المطلقة 50 % + 1 من أعضائه، و إذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتاً مرجحاً.

المادة 29 : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف بما يلي :

- . تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
- . التقاضي بإسم الجمعية.
- . إكتساب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
- . إستدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
- . إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
- . تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.
- . إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.
- . تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
- . تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبت فيه.

. إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، و كل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار.
. ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية.

المادة 30 : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد بجميع قضايا الإدارة، و يتولى هاته الصفة ما يلي :
. مسك قائمة المنخرطين.
. معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
. مسك سجل المداورات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
. تحرير محاضر المداورات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
. حفظ نسخة للقانون الأساسي.

المادة 31 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية و المحاسبة، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي :
. تحصيل الإشتراكات.
. تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
. مسك صندوق النفقات العائدة.
. إعداد التقارير المالية.

المادة 32 : يوقع أمين المال سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد، و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون الأساسي.

الفصل الثالث

التنظيم و التقسيم الداخلي

المادة 33 : تنقسم الجمعية إلى مكاتب ولائية و عند الضرورة و بناء على إقتراح من المكتب الولائي إلى مكاتب فرعية بلدية.

الباب الثالث

الأحكام المالية

الفصل الأول

الموارد

المادة 34 :تألف موارد الجمعية من :

- . إشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية.
- . المداخل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية و أملاكها.
- . الهبات النقدية و العينية و الوصايا.
- . مداخيل جمع التبرعات.
- . الإعانات المحتملة للدولة و الجماعات المحلية.

المادة 35 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية و يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية و بإسم الجمعية.

المادة 36 : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات و منظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

الفصل الثاني

النفقات

المادة 37 :تشتمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 38 : تعين الجمعية محافظ الحسابات يتولى إعتقاد حسابات الجمعية بالقيود المزدوج، يشمل الموارد و النفقات.

المادة 39 : تضع الجمعية حسابها و ملفات جرد أملاكها، المترتبة عن المساعدات و الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

الباب الرابع

حل النزاعات . حل الجمعية

المادة 40: تقوم الجمعية العامة بالبحث النهائي في قضايا الانضباط .

المادة 41: تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، و عند الإقتضاء، للجهات القضائية الخاصة للقانون العام.

في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمله الأمر.

المادة 42: يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية.

يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور $3/2$ ثلثي أعضاء الجمعية العامة،

ومصادقة الأغلبية المطلقة $50\% + 1$ من الأعضاء الحاضرين، يتم أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.

المادة 43: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناء على إقتراح مكتب الجمعية.

لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور $3/2$ ثلثين من أعضاء الجمعية العامة، و بعد مصادقة الأغلبية المطلقة $50\% + 1$ من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.

المادة 44: تبلغ الجمعية العامة السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية و التعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.

المادة 45: يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.

بئر توتة في: 2016/07/28

الأمين العام



الرئيس